

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4662/2534

นาย เล็ก นา นา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม น้ำเฮง
นาย กิ่งฮวด แซ่จู

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (1), มาตรา 296 จัตวา

ผู้ร้องไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือตั้งจำเลยเป็นตัวแทนในการทำสัญญาเช่า ก็
ถือว่าจำเลยทำสัญญาเช่าในฐานะเป็นตัวแทนผู้ร้อง เมื่อจำเลยเช่าตึก พินาทจาก
โจทก์ ผู้ร้องเข้ามาอาศัยอยู่ในตึก พินาทโดยอาศัยสิทธิของจำเลยจึงเป็นบริวาร
จำเลย.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมิใช่บริวารจำเลย ขอให้ศาลเพิกถอนหมายบังคับคดี
เสีย

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องเป็นผู้เช่าตึกพิพาทกับโจทก์ โดยจำเลยเป็นตัวแทนของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมิใช่บริวารของจำเลย แต่ทางใต้สวนได้ความว่า ผู้ร้องไม่มีหลักฐานตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 บังคับไว้ว่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และมาตรา 798 วรรคสอง บัญญัติว่าในกิจการอันใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย ฉะนั้น เมื่อได้ความว่าผู้ร้องไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือตั้งจำเลยเป็นตัวแทนแล้วก็ถือว่าจำเลยทำสัญญาเช่าในฐานะเป็นตัวแทนผู้ร้อง เมื่อจำเลยเช่าตึกพิพาทจากโจทก์ ผู้ร้องเข้ามาอาศัยอยู่ในตึกพิพาทโดยอาศัยสิทธิของจำเลยจึงเป็นบริวารจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้องขอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ